

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1818/2531

บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด
นายสิทธิพันธ์ ลิ้มปรีชตามร เจ้าหนี้ราย
ที่ 7

โจทก์

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีม่าพรินท์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105, มาตรา 146, มาตรา 153

การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นส่งสำนวนเรื่องนี้ขึ้นที่มีผู้ขอรับชำระต่อศาล แม้จะเห็นควรให้ได้รับชำระหนี้บางส่วนและยกคำขอรับชำระหนี้บางส่วน แต่ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นไม่มีผลบังคับแต่อย่างใด เพราะศาลอาจพิจารณาวินิจฉัยหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้ ฉะนั้นจึงยังไม่มีกรกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 146 ผู้ร้องจะยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งแก้ไขความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หาได้ไม่ ต่อเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอย่างไรแล้วผู้ร้องจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้ร้องได้รับทราบคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 153

เจ้าหนี้รายที่ ๗ ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นเงิน ๒๒,๑๒๖,๑๓๐ บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสอง มีเจ้าหนี้รายที่ ๓ และที่ ๔ โต้แย้งว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกัน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า ควรให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองตามหนี้อันดับ ๒ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๓๐ (๘) ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย และให้ยกคำขอรับชำระหนี้ตามหนี้อันดับ ๑ เสียทั้งสิ้นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๐๗ (๑)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ อนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ คัดค้านความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้แก่ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้รวม ๒๒,๑๒๖,๑๓๐ บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสอง

ศาลชั้นต้นสั่งในคำร้องดังกล่าวว่า ศาลอนุญาตให้เจ้าหนี้(ผู้ร้อง) ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าหนี้ (ผู้ร้อง) ผู้โต้แย้งมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย จึงให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแก้ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔๖ ซึ่งศาลชอบที่จะรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาและมีคำสั่งต่อไปเมื่อศาลยังมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องตามมาตรา ๑๔๖ เจ้าหนี้จึงไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคำสั่งศาลได้นั้น พิเคราะห์แล้ว การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นส่งสำนวนเรื่องหนี้สินที่มีผู้ขอรับชำระต่อศาลแม้จะเห็นควรให้ได้รับชำระหนี้บางส่วนและยกคำขอรับชำระหนี้บางส่วน แต่ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นไม่มีผลบังคับแต่อย่างใด เพราะศาลอาจพิจารณาวินิจฉัยหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้ ฉะนั้นจึงยังไม่มีกรกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔๖ ผู้ร้องจะยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งแก้ไขความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หาได้ไม่ ต่อเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอย่างไรแล้วผู้ร้องจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ผู้ร้องได้รับทราบคำสั่งนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๓ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๕๓ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องชอบแล้ว

พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แก้คดีเอง จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

ศาลแพ่ง - นายบรรจง โพธิ์ปลั่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ